

0042154-53.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 348/2018 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de VITOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0042154-53.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0042154-53.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 348/2018 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de VITOR FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, porque teria

cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que no dia 12 de março de 2018, por volta das 9h30min, na Estrada da Ligação, nº 27, Grajaú, nesta cidade, o acusado estaria mantendo em depósito e ocultando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 80 porções de "maconha", 56 porções de cocaína, 77 pedras de crack e 13 frascos de "lança-perfume", com objetivo de entregar de qualquer forma a consumo de terceiro. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 64/67. A denúncia foi recebida (fls. 51/52) providência ratificada a fls. 92/93. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 88), ofertou defesa preliminar (fls. 75/77). A instrução processual contou com oitivas de testemunhas sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a douta defesa, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação do §4º, do art. 33, do mesmo diploma legal, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. O policial militar Matheus não se recordou dos fatos. Edson informou que foi ao local dos fatos, um ponto conhecido de comércio de drogas, em razão de informações, características físicas e endereço exato, recebidas pela "central", que davam conta de alguém que estaria vendendo drogas. O réu tinha as mesmas características que as informadas e foi abordado sozinho no ponto de venda de drogas. Perto dele, no começo de uma viela, uma pochete contendo porções várias de "maconha", cocaína, "crack" e "lança perfume" foi localizada por indicação do próprio acusado, que confessou que ganhava cerca de cento e setenta reais por dia para vender drogas. Interrogado em juízo Vitor negou a prática delitiva aduzindo versão isolada e fantasiosa. Ao contrário do que declarou na fase policial, disse que estava em casa com sua mãe, irmã, bem como com os amigos de alcunhas "palmeirense" e "mucho" quando policiais chegaram chamando-o. Disse que não possuía drogas e que os entorpecentes localizados não lhe pertenciam. Afirmou que da outra vez que foi preso em flagrante pelo mesmo crime também não estava a vender drogas, mas apenas estava ao lado do traficante, que era seu amigo. Neste ponto, frise-se, o réu foi condenado definitivamente pelo referido delito na 31ª Vara Criminal desta Capital. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como explicitado, é coesa e demonstrou a veracidade dos fatos imputados ao réu. O policial militar Edson corroborou os fatos articulados na exordial acusatória. O réu, na fase policial, disse que havia indicado o local da guarda dos entorpecentes à polícia, mas hoje afirmou que estava em casa com familiares e dois amigos quando foi abordado. Entretanto, em que pese, segundo essa versão, fosse possível arrolar informantes e testemunhas, a defesa assim não procedeu. Por tudo, não há se cogitar da desclassificação do tipo penal para porte ilícito de entorpecentes, o que já inviável tão somente em vista da exorbitante quantidade de porções de drogas apreendidas. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de cento e trinta e cinco porções de três espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. É absolutamente inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 considerando o inegável envolvimento do réu, em que pese tecnicamente primário, com atividade criminosa, comércio de drogas. É que esta é sua segunda condenação pelo mesmo delito. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado como determina o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Defiro o apelo em liberdade porquanto o réu compareceu aos atos processuais e por não vislumbrar, neste

momento, a presença de pressuposto da custódia cautelar preventiva. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR VITOR FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 750 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA